



PUTUSAN

Nomor 11723 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, telah memutus perkara Anak:

Nama : **WISNU AJI bin ANDRIA SAPUTRA;**
Tempat Lahir : Indralaya;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/9 November 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung V, Kelurahan Suka Merindu,
Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

KEDUA

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 4 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **WISNU AJI bin ANDRIA SAPUTRA**, telah terbukti secara

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 11723 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menetapkan pidana penjara terhadap Anak WISNU AJI bin ANDRIA SAPUTRA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kelas I Palembang dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak WISNU AJI bin ANDRIA SAPUTRA;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A01 berwarna biru tua dengan IMEI 1 354207111550540 IMEI 2 354207111550548;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Dicky Aditya;

- 1 (satu) *handphone* Poco M5 berwarna hitam dengan IMEI 1 867655065922562 IMEI 2 867655065922570;

Dikembalikan kepada Anak WISNU AJI bin ANDRIA SAPUTRA;

- 1 (satu) buah *flashdisk* bermerek Sandisk berwarna hitam berkapasitas 8 (delapan) GB yang berisikan video potongan rekaman CCTV yang berada di tempat kejadian perkara;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

- 1 (satu) bilah pisau bergagang bernakel berwarna *silver* yang dibungkus sarung yang terbuat dari kain yang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai jaket merek Adidas berwarna hitam yang di lengannya ada lis putih dengan kondisi berlubang di bagian belakang sebelah kanan dan telah dirobek pada bagian tengah belakang;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru dengan bercak darah pada kantung sebelah kanan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak WISNU AJI bin ANDRIA SAPUTRA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pbm tanggal 4 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 11723 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak WISNU AJI bin ANDRIA SAPUTRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat mengakibatkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang bernakel berwarna *silver* yang dibungkus sarung yang terbuat dari kain yang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai jaket merek Adidas berwarna hitam yang di lengannya ada lis putih dengan kondisi berlubang di bagian belakang sebelah kanan dan telah dirobek pada bagian tengah belakang;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru dengan bercak darah pada kantung sebelah kanan;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A01 berwarna biru tua dengan IMEI 1 354207111550540 IMEI 2 354207111550548;Dikembalikan kepada Muhammad Dicky Aditya;
 - 1 (satu) *handphone* Poco M5 berwarna hitam dengan IMEI 1 867655065922562 IMEI 2 867655065922570;Dikembalikan kepada Anak;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* bermerek Sandisk berwarna hitam berkapasitas 8 (delapan) GB yang berisikan video potongan rekaman CCTV yang berada di tempat kejadian perkara;Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 11723 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 17/PID.ANAK/2025/PT PLG tanggal 30 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pbm tanggal 4 September 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Anak tetap dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Anak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Pbm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 14 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih pada tanggal 2 Oktober 2025 melalui surat tercatat yang diterima pada tanggal 3 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2025, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 13 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 11723 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum, untuk itu memohon agar Anak dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat mengakibatkan kematian" sebagaimana dakwaan Kedua Primair karena berdasarkan fakta persidangan dari rangkaian perbuatan Anak yaitu Anak telah melakukan penikaman terhadap Anak Korban Peggy Novindo bin Armadisata dengan cara Anak menusukkan 1 (satu) buah pisau berbentuk cap garpu bergagang plastik warna kuning (DPB) dengan panjang sekitar 20 cm ke arah pinggang bagian belakang sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban secara spontan karena Anak emosi saat Anak Korban mendatangi, menantang, dan menarik baju Anak, Nopra Efizal Fahri dan Saksi Muhammad Dicky Aditya;
- Bahwa awalnya Anak, Anak Saksi Oska Ramadani, Saksi Nopra Efrizal Fahri, Saksi Muhammad Dicky Aditya, Anak Saksi Fabian Alfino, dan 3 (tiga) teman Anak sedang minum minuman keras di depan Hair Look Barbershop dan selanjutnya terjadi adu mulut antara Anak Korban dengan teman-teman Anak, Anak yang saat itu melihat Anak Korban sedang dalam keadaan tidak waspada, segera mendekati Anak Korban dari arah belakang selanjutnya dengan cepat Anak mengeluarkan 1 (satu) buah pisau

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 11723 K/Pid.Sus/2025



berbentuk cap garpu bergagang plastik warna kuning (DPB) dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm dari selipan celananya kemudian menusukkan pisau tersebut ke bagian pinggang sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka tusuk atau robek di pinggang bagian belakang sebelah kanan dan telah meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 001/VISUM/RS BUNDA/PBM/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 50/VIII/RS-BUNDA/PBM/2025 tanggal 3 Agustus 2025;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Anak telah terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana “Penganiayaan berat mengakibatkan kematian” dalam dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 354 Ayat (2) KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sesuatu kenyataan, hal tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, karena hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), selain itu *judex facti* sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dan Anak sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 11723 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 354 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **30 Oktober 2025** oleh **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Masye Kumaunang, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Masye Kumaunang, S.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd.
Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 11723 K/Pid.Sus/2025